

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia posta sob exame não se resume à interpretação fria de cláusula contratual ou à estrita subsunção ao rol da ANS, mas envolve, em sua essência, a tutela constitucional do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da proteção integral da adolescente, considerada pessoa em peculiar condição de desenvolvimento.

Com efeito, a cirurgia indicada à agravada destinava-se à correção de anomalia congênita — mamas tuberosas com atrofia mamária (CID N64.2) — condição que transcende a esfera meramente estética e alcança dimensão funcional e psíquica relevante, conforme laudo médico acostado aos autos.

A agravante limitou-se a invocar cláusula contratual genérica de exclusão de procedimentos estéticos e a inexistência de previsão no rol da ANS, sem produzir prova técnica apta a demonstrar, de forma individualizada, que o procedimento possuía finalidade exclusivamente cosmética.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as disposições da Lei nº 8.078/90, conforme Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

No tocante ao rol da ANS, embora a Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, tenha afirmado seu caráter, em regra, taxativo, assentou igualmente a possibilidade de cobertura excepcional quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do procedimento, à luz da medicina baseada em evidências.

No caso concreto, o laudo médico evidencia tratar-se de cirurgia reparadora, necessária à correção de deformidade congênita com impacto psíquico relevante em paciente adolescente. A agravante não produziu prova técnica em sentido contrário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A negativa, portanto, mostrou-se abusiva, por frustrar a legítima expectativa contratual da beneficiária, que adimplia regularmente suas obrigações.

Colaciono julgado:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO . RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg . Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Quanto ao dano moral, a jurisprudência consolidada reconhece que a indevida negativa de cobertura por plano de saúde, especialmente quando envolve procedimento essencial à saúde, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura lesão extrapatrimonial.

A propósito:

SEXTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026057-28.2017.8.17 .2001 APELANTE: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO: CLARICE SAAVEDRA VIEIRA RELATOR: DES. EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAMA TUBEROSA . CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE

MAMA E COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE SILICONE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026057-28 .2017.8.17.2001, em que são partes as acima nominadas, ACORDAM os Desembargadores componentes da Sexta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos dos votos do Des . Relator constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Sessão realizada em data registrada no sistema. Recife, data registrada no sistema. Des . Eduardo Augusto Paurá Peres Relator LRV (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00260572820178172001, Relator.: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2019, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130900-19.2020.8 .05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GABRIELA ALMEIDA DOS SANTOS e outros Advogado (s): MARCELO PIMENTA DE ARAUJO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A e outros Advogado (s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA . REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DEFORMIDADE TUBEROSA DE MAMA CUMULADA COM NÓDULOS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA CORRETIVA DE MAMA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL . ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RELATÓRIO MÉDICO COMPROBATÓRIO DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÁTER ESTÉTICO NÃO COMPROVADO . ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA . RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130900-19.2020 .8.05.0001, em que figuram como apelante/apelada GABRIELA ALMEIDA DOS SANTOS e como apelante/apelada BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso da parte ré, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora, elevando a condenação por danos morais em favor da acionante para o importe de R\$ 10 .000,00 (dez mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador,,(TJ-BA - Apelação: 81309001920208050001, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, Data de Julgamento: 07/06/2022, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA . CIRURGIA REPARADORA. MAMA TUBEROSA. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O REEMBOLSO DA QUANTIA

UTILIZADA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO NA REDE PRIVADA, CONDENANDO, AINDA, AO PAGAMENTO DE R\$5.000,00, PARA CADA AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. A CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO PROCEDIMENTO FOI RESOLVIDA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO, QUE ATESTOU A ORIGEM CONGÊNITA DA DEFORMIDADE (MAMA TUBEROSA) E A FINALIDADE DA CIRURGIA. PROCEDIMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO MERAMENTE ESTÉTICO, POIS VISA CORRIGIR ANOMALIA QUE IMPACTA A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE. O ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) CONSTITUI REFERÊNCIA DE COBERTURA MÍNIMA, NÃO SENDO TAXATIVO. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS REALIZADAS PELO BENEFICIÁRIO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR, INDICADO POR MÉDICO, ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO CONTRATUAL E FRUSTRA A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA SEGURADA, CONFIGURANDO DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTIA FIXADA QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. INCIDÊNCIA DOS JUROS PELA TAXA SELIC, CONFORME LEI 14.905/24, TENDO A SENTENÇA ESTABELECIDO OS JUROS LEGAIS, ESTANDO PREVISTA A SELIC NO ART. 406 DO CCB. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02697414320208190001, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/11/2025)

No caso, a agravada era adolescente à época dos fatos, em fase sensível de desenvolvimento físico e emocional, sendo evidente que a negativa administrativa potencializou sofrimento psicológico e constrangimento social, impondo-lhe, inclusive, a necessidade de acionar o Poder Judiciário para assegurar direito básico à saúde.

Tal circunstância supera o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade pessoal.

In casu, considerando as razões expostas, o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora não se mostra excessivo e nem dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado, motivo pelo qual a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora